

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2061/2531

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ส่งเสริมเงินทุน
ไทย จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณภักดิ์การพิมพ์
บริษัทพี.เอส. (ประเสริฐศิลป์) การพิมพ์
จำกัด

ผู้ร้อง

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณภักดิ์การพิมพ์ ผู้
ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกาขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์สินที่ยึดตามรายการ(ก)และ(ข) ถ้าปล่อยให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายการ (ก)และ(ข) ไปในขณะนี้หากต่อมาศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และมีคำสั่งให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดยอมทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายและยากแก่การกลับคืนสู่ฐานะเดิมด้วยจึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินตามรายการดังกล่าวไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 67)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์รวม 4 รายการคือ (ก) เครื่องพิมพ์ยี่ห้อการ์โฟพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง (ข) เครื่องตัดกระดาษยี่ห้อแม็กชี มา 1 เครื่อง (ค) เครื่องเย็บเข้าเล่มกระดาษยี่ห้อฮิตาชิ 1 เครื่อง และ (ง) เครื่องล้างลูกกลิ้ง ไม่ปรากฏยี่ห้อ 1 เครื่อง โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์ของจำเลยเพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ทรัพย์ทั้ง 4 รายการดังกล่าวเป็นของผู้ร้องโดยผู้ร้องได้ซื้อจากผู้มีชื่อ มิใช่ทรัพย์ของจำเลย โจทก์ไม่มีสิทธินำยึด ขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์ดังกล่าวคืนแก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปล่อยทรัพย์พิพาทตามรายการ (ก) และ (ข) แก่ผู้ร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำร้องของผู้ร้องในส่วนที่ขอให้ปล่อยทรัพย์ตามรายการ (ก) และ (ข) เสียด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 62,61)

คำสั่ง

คำร้องของผู้ร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์พิพาทตามรายการ (ก) และ (ข) ระหว่างฎีกา

คำร้องของผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้งดการขาย
หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทตามรายการ (ก)และ(ข) ระหว่างฎีกา

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ